Este documento es un instrumento de documentación y no compromete la responsabilidad de las instituciones

►**B**

DIRECTIVA 2001/111/CE DEL CONSEJO

de 20 de diciembre de 2001

relativa a determinados azúcares destinados a la alimentación humana

(DO L 10 de 12.1.2002, p. 53)

Modificada por:

		Diario Oficial		
		n°	página	fecha
►**M1**	Reglamento (UE) nº 1021/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de octubre de 2013	L 287	1	29.10.2013

▼B

DIRECTIVA 2001/111/CE DEL CONSEJO

de 20 de diciembre de 2001

relativa a determinados azúcares destinados a la alimentación humana

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 37,

Vista la propuesta de la Comisión ([1]),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo ([2]),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social ([3]),

Considerando lo siguiente:

(1) De acuerdo con las conclusiones del Consejo Europeo de Edimburgo de los días 11 y 12 de diciembre de 1992, confirmadas por el Consejo Europeo de Bruselas de los días 10 y 11 de diciembre de 1993, procede simplificar determinadas Directivas verticales relativas a productos alimenticios para limitarlas a los requisitos esenciales que deben cumplir tales productos, de manera que éstos puedan circular libremente en el mercado interior.

(2) La Directiva 73/437/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1973, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre ciertos azúcares destinados al consumo humano ([4]), se justificaba por el hecho de que las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales respecto a determinadas categorías de azúcares podían crear condiciones de competencia desleal, lo que podía inducir a engaño a los consumidores, y repercutían por ello de forma directa en la realización y funcionamiento del mercado común.

(3) La Directiva 73/437/CEE tenía pues por objeto establecer definiciones y normas comunes sobre las características de elaboración, envase y etiquetado de dichos productos a fin de garantizar su libre circulación dentro de la Comunidad.

(4) La Comisión tiene intención de proponer con la mayor brevedad, y en todo caso antes del 1 de julio del año 2000, que se incluya en la Directiva 80/232/CEE del Consejo, de 15 de enero de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las gamas de cantidades nominales y de capacidades nominales admitidas para ciertos productos en envases previos ([5]), una gama de pesos nominales de los productos abarcados por la presente Directiva.

([1]) DO C 231 de 9.8.1996, p. 6.
([2]) DO C 279 de 1.10.1999, p. 90.
([3]) DO C 56 de 24.2.1997, p. 20.
([4]) DO L 356 de 27.12.1973, p. 71; Directiva modificada por el Acta de adhesión de 1985.
([5]) DO L 51 de 25.2.1980, p. 1; Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 87/356/CEE (DO L 192 de 11.7.1987, p. 48).

▼B

(5) Conviene proceder a una refundición de la Directiva 73/437/CEE para hacer más accesibles las normas sobre las condiciones de elaboración y comercialización de determinados azúcares destinados a la alimentación humana y también para adaptarla a la legislación comunitaria general aplicable a todos los productos alimenticios, especialmente a la relativa al etiquetado, los colorantes y otros aditivos autorizados, los disolventes de extracción y los métodos de análisis.

(6) Las normas generales sobre etiquetado de los productos alimenticios que establece la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ([1]), deben aplicarse con determinadas condiciones.

(7) De acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado, los Estados miembros no pueden alcanzar adecuadamente el objetivo de imponer definiciones y normas comunes para los productos contemplados y adaptar las disposiciones a la legislación comunitaria general aplicable a los productos alimenticios y que, por tanto, gracias a la naturaleza de la Directiva, este objetivo puede alcanzarse mejor a escala comunitaria. Que la presente Directiva se limita a lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(8) Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva deben ser aprobadas con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión ([2]).

(9) A fin de evitar la creación de nuevos obstáculos a la libre circulación, los Estados miembros deberían abstenerse de adoptar, respecto a los productos contemplados, disposiciones nacionales no previstas por la presente Directiva.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La presente Directiva se aplicará a los productos definidos en la parte A del anexo.

La presente Directiva no se aplicará a los productos definidos en la parte A del anexo cuando se trate de azúcar en polvo, azúcar cande y panes de azúcar.

Artículo 2

La Directiva 2000/13/CE será aplicable a los productos definidos en la parte A del anexo de la presente Directiva, con arreglo a las condiciones y excepciones que figuran a continuación:

1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5 del presente artículo las denominaciones de venta previstas en la parte A del anexo se reservarán a los productos que en él figuran y se deberán utilizar en el comercio para designarlos.

([1]) DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.
([2]) DO L 184 de 7.7.1999, p. 23.

▼B

La denominación de venta contemplada en el punto 2 de la parte A del anexo podrá utilizarse también para designar el producto contemplado en el punto 3 de la parte A del anexo.

No obstante,

— los productos definidos en la parte A del anexo podrán llevar, junto con la denominación de venta obligatoria, otros calificativos habituales utilizados en los diferentes Estados miembros,

— estas denominaciones de venta podrán ser utilizadas también en denominaciones de venta compuestas para designar otros productos, de acuerdo con los usos,

siempre y cuando tales denominaciones no puedan inducir a error al consumidor.

2) Para los productos preenvasados de peso inferior a 20 g, no se deberá indicar el peso neto en el etiquetado.

3) El etiquetado deberá indicar los contenidos de materia seca y de azúcar invertido cuando se trate de azúcar líquido, azúcar líquido invertido o jarabe de azúcar invertido.

4) El etiquetado deberá indicar el calificativo «cristalizado» en el caso del jarabe de azúcar invertido que contenga cristales en la solución.

5) Cuando los productos definidos en los puntos 7 y 8 de la parte A del anexo contengan fructosa en un porcentaje superior al 5 % en peso de materia seca, irán acompañados, con respecto a su denominación de venta y sus ingredientes, de las palabras «jarabe de glucosa y fructosa» o «jarabe de fructosa y glucosa» y «jarabe de glucosa y fructosa deshidratado» o «jarabe de fructosa y glucosa deshidratado», respectivamente, para destacar si la proporción de glucosa es superior a la de fructosa o viceversa.

Artículo 3

Los Estados miembros se abstendrán de adoptar para los productos previstos disposiciones nacionales más detalladas o no recogidas por la presente Directiva.

▼M1

Artículo 4

Se otorgan a la Comisión poderes para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 5, para modificar la parte B del anexo, con objeto de tomar en consideración el progreso técnico y la evolución de las normas internacionales pertinentes.

Artículo 5

1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2. Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 4 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 18 de noviembre de 2013. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

▼M1

3. La delegación de poderes a que se refiere el artículo 4 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el *Diario Oficial de la Unión Europea* o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su fecha de notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguno de estos formula objeciones o si, antes de que venza dicho plazo, ambas instituciones informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

▼B

Artículo 6

Queda derogada la Directiva 73/437/CEE con efecto a partir del 12 de julio de 2003.

Las referencias a la Directiva 73/437/CEE se entenderán hechas a la presente Directiva.

Artículo 7

Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 12 de julio de 2003. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Dichas disposiciones se aplicarán de forma que:

— se autorice la comercialización de los productos definidos en la parte A del anexo, si se ajustan a las definiciones y normas previstas en la presente Directiva, con efectos a partir del 12 de julio de 2003,

— se prohíba la comercialización de los productos que no se ajusten a la presente Directiva con efectos a partir del 12 de julio de 2004.

No obstante, se admitirá la comercialización de productos que no se ajusten a la presente Directiva, etiquetados antes del 12 de julio de 2004, de conformidad con la Directiva 73/437/CEE, hasta que se agoten las existencias.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

▼B

Artículo 8

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

Artículo 9

Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

▼B

ANEXO

A. DENOMINACIONES DE VENTA Y DEFINICIONES DE LOS PRODUCTOS

1. **Azúcar semiblanco**

La sacarosa purificada y cristalizada, de calidad sana, limpia y comercial, que responde a las características siguientes:

a) polarización	no menos de 99,5° Z;
b) contenido de azúcar invertido	no más del 0,1 % en peso;
c) pérdida en el secado	no más del 0,1 % en peso.

2. **Azúcar o azúcar blanco**

La sacarosa purificada y cristalizada, de calidad sana, limpia y comercial, que responde a las siguientes características:

a) polarización	no menos de 99,7° Z;
b) contenido de azúcar invertido	no más del 0,04 % en peso;
c) pérdida en el secado	no más del 0,06 % en peso;
d) tipo de color	no más de 9 puntos, determinados de acuerdo con la letra a) de la parte B.

3. **Azúcar blanco refinado o azúcar extrablanco**

El producto que responde a las características de las letras a), b) y c) del punto 2 y con un número de puntos, determinado de acuerdo con las disposiciones de la parte B, que no supere 8 en total ni:

— 4 por el tipo de color,

— 6 por el contenido en cenizas,

— 3 por la coloración de la solución.

4. **Azúcar líquido** ([1])

La solución acuosa de sacarosa que responde a las siguientes características:

a) materia seca	no menos del 62 % en peso;
b) contenido de azúcar invertido (cociente de fructosa por dextrosa: 1,0 ± 0,2)	no más del 3 % en peso de la materia seca;
c) cenizas conductimétricas	no más del 0,1 % en peso de la materia seca, determinadas de acuerdo con la letra b) de la parte B;
d) coloración de la solución	no más de 45 unidades Icumsa.

([1]) El calificativo «blanco» se reserva para:
a) el azúcar líquido en el que la coloración no supere las 25 unidades Icumsa, determinadas con arreglo al método que se describe en la letra c) de la parte B;
b) el azúcar líquido invertido y el jarabe de azúcar invertido
— con un contenido de cenizas conductimétricas que no supere el 0,1 %,
— en una solución cuya coloración no supere las 25 unidades Icumsa, determinadas con arreglo al método que se describe en la letra c) de la parte B.

▼B

5. **Azúcar líquido invertido** ([1])

La solución acuosa de sacarosa parcialmente invertida por hidrólisis, en la que la proporción de azúcar invertido no es preponderante y que responde a las características siguientes:

a) materia seca	no menos del 62 % en peso;
b) contenido de azúcar invertido (cociente de fructosa por dextrosa: 1,0 ± 0,1)	más del 3 % pero no más del 50 % en peso de la materia seca;
c) cenizas conductimétricas	no más del 0,4 % en peso de la materia seca, determinadas de acuerdo con la letra b) de la parte B.

6. **Jarabe de azúcar invertido** ([1])

La solución acuosa, eventualmente cristalizada, de sacarosa parcialmente invertida por hidrólisis, en la que el contenido de azúcar invertido (cociente de fructosa por dextrosa: 1,0+/-0,1) debe ser superior al 50 % en peso de la materia seca y que responde, además, a los requisitos establecidos en las letras a) y c) del punto 5.

7. **Jarabe de glucosa**

La solución acuosa purificada y concentrada de sacáridos nutritivos, obtenida a partir del almidón o de la fécula o de la inulina, que responde a las siguientes características:

a) materia seca	no menos del 70 % en peso;
b) equivalente en dextrosa	no menos del 20 % en peso de la materia seca, expresado en D-glucosa;
c) cenizas sulfatadas	no más del 1,0 % en peso de la materia seca.

8. **Jarabe de glucosa deshidratado**

El jarabe de glucosa parcialmente desecado cuya materia seca constituye al menos el 93 % en peso y que responde, además, a los requisitos establecidos en las letras b) y c) del punto 7.

9. **Dextrosa o dextrosa monohidratada**

La D-glucosa purificada y cristalizada que contiene una molécula de agua de cristalización y que responde a las características siguientes:

a) dextrosa (D-glucosa)	no menos del 99,5 % en peso de la materia seca;
b) materia seca	no menos del 90 % en peso;
c) cenizas sulfatadas	no más del 0,25 % en peso de la materia seca.

10. **Dextrosa o dextrosa anhidra**

La D-glucosa purificada y cristalizada que no contiene agua de cristalización, cuya materia seca constituye al menos el 98 % en peso y que responde, además, a los requisitos establecidos en las letras a) y c) del punto 9.

([1]) El calificativo «blanco» se reserva para:
a) el azúcar líquido en el que la coloración no supere las 25 unidades Icumsa, determinadas con arreglo al método que se describe en la letra c) de la parte B;
b) el azúcar líquido invertido y el jarabe de azúcar invertido
— con un contenido de cenizas conductimétricas que no supere el 0,1 %,
— en una solución cuya coloración no supere las 25 unidades Icumsa, determinadas con arreglo al método que se describe en la letra c) de la parte B.

▼B

11. **Fructosa**

La D-fructosa cristalina purificada que responde a las siguientes características:

Contenido de fructosa	98 % como mínimo;
Contenido de glucosa	0,5 % como máximo;
Pérdida en el secado	no más del 0,5 % en peso;
Cenizas conductimétricas	no más del 0,1 % en peso determinado con arreglo a la letra b) de la parte B.

B. MÉTODO DE DETERMINACIÓN DEL TIPO DE COLOR, EL CONTENIDO DE CENIZAS CONDUCTIMÉTRICAS Y LA COLORACIÓN DE LA SOLUCIÓN DEL AZÚCAR (BLANCO) Y EL AZÚCAR BLANCO REFINADO (EXTRABLANCO) DEFINIDOS EN LOS PUNTOS 2 Y 3 DE LA PARTE A

Un «punto» corresponde:

a) en lo que se refiere al tipo de color, a 0,5 unidades, determinadas según el método del Instituto de tecnología agrícola e industria azucarera de Brunswick, al que se refiere el apartado 2 del capítulo A del anexo del Reglamento (CEE) nº 1265/69 de la Comisión, de 1 de julio de 1969, relativo a los métodos de determinación de calidad aplicables al azúcar comprado por los organismos de intervención ([1]);

b) en lo que se refiere al contenido en cenizas, al 0,0018 % determinado según el método de la «International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses» (Icumsa), al que se refiere el apartado 1 del capítulo A del anexo del Reglamento (CEE) nº 1265/69;

c) en lo que se refiere a la coloración de la solución, a 7,5 unidades determinadas según el método de la Icumsa a que se refiere el apartado 3 del capítulo A del anexo del Reglamento (CEE) nº 1265/69.

([1]) DO L 163 de 1.7.1969, p. 1.